



CUT: 265916-2025

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0234-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 25 de agosto de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 265916-2025, instruido por la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, deriva de la solicitud de fecha 01.12.2025, presentado por el **INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA – IIAP** con **RUC N° 20171781648**, sobre acreditación de disponibilidad hídrica superficial, para uso productivo con fines acuícolas, en el marco del Decreto Supremo N° 006-2021-MIDAGRI y la Resolución Jefatural N° 107-2021-ANA, encauzado al procedimiento de otorgamiento de licencia de uso de agua superficial en vía de regularización con fines de uso acuícola, en el marco de la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, según establece el artículo 15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, la Autoridad Nacional del Agua tiene entre otras funciones la de otorgar, modificar y extinguir, previo estudio técnico, derechos de uso de agua.

SEGUNDO.- Que, el artículo 79 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2010-AG y modificado por el Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, establece que los procedimientos para el otorgamiento de la licencia de uso de agua son los siguientes: *a) Autorización de ejecución de estudios de disponibilidad hídrica, b) Acreditación de disponibilidad hídrica y, c) Autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico*; dichos procedimientos se tramitan conforme a lo establecido en el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua, aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, pudiendo acumularse los dos últimos procedimientos, siempre y cuando se cumplan con todo los requisitos establecidos para ambos casos.

TERCERO.- Que, el numeral 81.1 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos establece que, la acreditación de disponibilidad hídrica certifica la existencia de recursos hídricos en cantidad, oportunidad y calidad apropiadas para un determinado proyecto en un punto de interés.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 3C21A2FD

CUARTO.- Que, el artículo 81.3 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2010-AG y modificado por el Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, establece que *“Se puede prescindir de la presentación del estudio hidrológico o hidrogeológico, cuando la disponibilidad del recurso esté debidamente acreditada por la Autoridad Nacional del Agua”*

QUINTO.- Que, asimismo el numeral 16.2 del artículo 16 del Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua, establece que para obtener la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico el administrado debe demostrar que cuenta con: a) *La acreditación de disponibilidad hídrica.* b) *Cuando corresponda, la propiedad o posesión legítima del predio, lugar o unidad operativa donde se efectuarán las obras de captación o alumbramiento.* c) *La propiedad o posesión legítima del predio, lugar o unidad operativa donde se utilizará el agua solicitada.* d) *Certificación ambiental del proyecto [...]* e) *Cuando corresponda, la autorización o concesión para el desarrollo de la actividad a la cual se destinará el uso del agua emitida por la autoridad sectorial competente [...]* f) *La implantación de servidumbres en caso se requieran. [...].*

SEXTO.- Que, asimismo el artículo 32° del Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua, establece que *“Se podrá otorgar licencia de uso de agua prescindiendo del trámite de autorización de ejecución de obras, cuando el administrado demuestre que cuenta con infraestructura hidráulica con fines de aprovechamiento hídrico autorizada con capacidad suficiente para atender la nueva demanda solicitada.”*

SEPTIMO.- Que, la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios realizó la Verificación Técnica de Campo el 24.02.2026, confirmando la ubicación geográfica del punto de captación en 465 262 metros (m)-Este (E) y 8 601 477 metros (m)-Norte (N) mediante el sistema de coordenadas UTM, datum WGS-84, zona 19 sur (en adelante coordenadas UTM), las cuales coinciden con la memoria descriptiva. Asimismo, se llevó a cabo el aforo puntual en la fuente de agua mediante el método del flotador, determinando un caudal de 28.90 litros por segundo (l/s) en la quebrada Castañal. Asimismo, se ha identificado la unidad operativa (7 estanques) consignando su ubicación geográfica en; 465167 m-E y 85601533 m-N. Por otro lado, se ha consignado el punto de devolución con ubicación geográfica en; 465 074 m-E y 8 601 533 m-N. Si bien la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios certifica formalmente la conclusión de las obras de aprovechamiento hídrico, se constató el aprovechamiento hídrico y la captación de la fuente de agua los mismo que se encuentran en curso. Por contar el usuario con la autorización para el desarrollo de la actividad acuícola.

OCTAVO.- Que, mediante el oficio N° 0200-2026-ANA-AAA.MDD, notificada en fecha 30.06.2026, se comunicó a la administrada los motivos del encauzamiento de su solicitud, debido a que se ha evidenciado la existencia de siete (07) pozas existentes en operación y que la administrada cuenta con derecho acuícola vigente mediante la Resolución Directoral N° 112-2015-GOREMAD/DIREPRO de fecha 12/08/2015. En consecuencia, se procedió a encauzar al procedimiento de otorgamiento de licencia de uso de agua superficial en vía de regularización con fines de uso acuícola, en el marco de la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, conforme el TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, donde en su Artículo 145 señala que *“La autoridad competente, aun sin pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese necesaria para su tramitación, superar cualquier obstáculo que se oponga a regular tramitación del*



procedimiento; determinar la norma aplicable al caso aun cuando no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal...”; concordante con el inciso 3. del Artículo 75 del mismo cuerpo legal, donde señala los deberes de las autoridades en los procedimientos: ***“Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes los siguientes: 3. Encausar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión de los administrados, sin perjuicio de la actuación que le corresponda a ellos”.***

NOVENO.- Que, en este contexto, la administrada solicitó acreditación de disponibilidad hídrica para el otorgamiento de derecho de uso de agua, para uso productivo con fines acuícolas, en el marco del Decreto Supremo N° 006-2021-MIDAGRI y la Resolución Jefatural N° 107-2021-ANA, encauzado al procedimiento de otorgamiento de licencia de uso de agua superficial en vía de regularización con fines de uso acuícola, en el marco de la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, adjuntando al escrito de solicitud los siguientes documentos: copia de la resolución del representante legal, copia de los documentos que acreditan la posesión legítima del predio (Resolución Directoral N° 070-94-MA-DSRA-MD-RI y Contrato de Cesión en Uso N° 001-94-MA-DSRA-MD-RI), copia de la Resolución Directoral N° 181-GOREMAD/GRDE-DIREPRO de fecha 21/11/2025 que aprueba la certificación ambiental de Declaración de Impacto Ambiental -DIA, copia de la Resolución Directoral N° 112-2015-GOREMAD/DIREPRO de fecha 12.08.2015 que acredita la autorización para el desarrollo de la actividad.

DECIMO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0202-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 24.08.2026, el área técnica de esta Autoridad Administrativa concluyó: **i)** El expediente ha sido encauzado al procedimiento de Licencia de Uso de Agua en Vía de Regularización, amparándose en el Artículo 32 de la Resolución Jefatural N° 0357-2024-ANA. El encauzado es viable debido a que la administrada logró demostrar la existencia de infraestructura hidráulica preexistente y suficiente, validada mediante el Acta de Verificación Técnica de Campo N° 026-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMDD/RLH (24.02.2026), lo cual permite prescindir del trámite de Autorización de Ejecución de Obras de aprovechamiento hídrico para atender la nueva demanda solicitada. **ii)** La fuente de agua, Quebrada El Castañal, presenta una disponibilidad hídrica (caudal promedio de 25.83 l/s que satisface ampliamente la demanda solicitada de 3.29 l/s en promedio que representa un volumen 103 740.00 m³/año, después de garantizar el caudal ambiental. **iii)** Procede el otorgamiento de Licencia de Uso de Agua Superficial en Vía de Regularización a favor del ***“Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana-IIAP”***, para uso productivo con fines acuícolas.

UNDECIMO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0123-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 24.08.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa concluyó, que el presente procedimiento se ha llevado de manera regular, cumpliendo con los parámetros y requisitos técnicos legales, precisando que el administrado al venir haciendo uso del agua y al cumplir con los requisitos establecidos para los procedimientos de acreditación de disponibilidad hídrica y de autorización de ejecución de obras, corresponde otorgar el respectivo derecho de uso de agua.

DUODECIMO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- ACREDITAR la disponibilidad hídrica superficial en vía de regularización con fines de uso acuícola, a favor del del “Instituto de Investigaciones de la Amazonia



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 3C21A2FD

Peruana-IIAP”, identificado con **RUC N° 20171781648**, cuya acreditación hídrica es de **103 740.00 m³/año**, conforme al siguiente detalle:

Descripción	Und.	Cuadro N° 03: Volumen Mensual Requerido												Anual
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Quebrada El Castañal	l/s	3.23	3.57	3.23	3.34	3.23	3.34	3.23	3.23	3.34	3.23	3.34	3.23	103740.00
	m³	8645.00	8645.00	8645.00	8645.00	8645.00	8645.00	8645.00	8645.00	8645.00	8645.00	8645.00	8645.00	

ARTÍCULO 2.- APROBAR el caudal ecológico en vía de regularización de la Quebrada El Castañal, estableciendo un volumen anual de **122,101.16 m³ /año**, conforme al siguiente detalle:

Quebrada	Und.	Cuadro N° 06: Caudal ecológico												Volumen Anual (m3)
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
El Castañal	l/s	3.98	4.33	4.47	4.29	4.11	3.95	3.80	3.66	3.53	3.40	3.35	3.62	122101.16
	m³	10651.90	10485.89	11968.43	11119.06	11010.96	10250.38	10173.17	9814.11	9150.06	9096.01	8686.76	9694.43	

ARTÍCULO 3.- APROBAR el plan de aprovechamiento hídrico, así como el sistema hidráulico y **AUTORIZAR** la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico superficial en vía de regularización conforme a las características señaladas en la Formato N° 03, planos adjuntos y verificación técnica de campo a favor del administrado.

ARTÍCULO 4.- OTORGAR licencia de uso de agua superficial en vía de regularización con fines de uso acuícola a favor del “Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana-IIAP”, identificado con **RUC N° 20171781648**, para aprovechar un volumen anual de hasta **103 740.00 m³**, conforme al siguiente detalle:

TITULAR	RUC N°		UNIDAD OPERATIVA				UBICACIÓN POLITICA				
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA – IIAP	20171781648		Estanques del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana – IIAP				El Castañal	Tambopata	Tambopata	Madre de Dios	
			Ubicación Geográfica (Coordenadas UTM)								
			Este (m)		Norte (m)						
			465 167		8 601 533						
FUENTE DE AGUA					USO DE AGUA		Ubicación Geográfica (Coordenadas UTM)				
Unidad Hidrográfica	Clase	Tipo	Nombre	Clase	Tipo	Punto de Captación		Punto de devolución			
						Este (m)	Norte (m)	Este (m)	Norte (m)		
Cuenca Tambopata	Superficial	Quebrada	El Castañal	Productivo	Acuícola	465 262	8 601 477	465 074	8 601 601		
DISTRIBUCIÓN MENSUAL (m³) DE LA ASIGNACIÓN HÍDRICA = 103740.00 m³/año											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov.	Dic.
8645.00	8645.00	8645.00	8645.00	8645.00	8645.00	8645.00	8645.00	8645.00	8645.00	8645.00	8645.00

ARTÍCULO 5.- INSCRIBIR el presente acto administrativo en el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua (RADA).

ARTÍCULO 6.- REQUERIR a la “Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana-IIAP”, para que en un plazo máximo de dos (02) meses a partir de la notificación de la presente resolución, cumpla con implementar un sistema de medición de caudales y/o volumen; en caso de incumplimiento, se declarará la extinción de la licencia, previo procedimiento sancionador.

ARTÍCULO 7.- REQUERIR a la “Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana-IIAP”, cumpla con reportar mensualmente los volúmenes de agua utilizados; en caso no cumpla con presentar los reportes mensuales, excepcionalmente, deberán remitirlos a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, dentro del plazo de treinta (30) días calendario del año siguiente, vencido el plazo, será considerado el volumen otorgado en el derecho de uso de agua de la presente resolución.

ARTÍCULO 8.- NOTIFICAR la presente resolución al “Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana-IIAP”, mediante notificación electrónica; poner de conocimiento a la Dirección Regional de la Producción Madre de Dios, a la Municipalidad Provincial de Tambopata y a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y disponer



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 3C21A2FD

su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua:
www.ana.gob.pe.

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA
DIRECTOR
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/jjaon
Adjunto Plano



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 3C21A2FD